

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3034/2535

นายชาติชาย คณาติยานนท์

โจทก์

นายตา ศรีจันทิก

จำเลย

นายชาติชาย คณาติยานนท์ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่าฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาข้อ 3 ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาในข้อกฎหมายของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ได้ส่งสำเนาคำร้องให้จำเลยแล้ว (อันดับ 247)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 70,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 13 กันยายน 2526 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์โดยให้คิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องไม่เกิน 42,000 บาท หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)เลขที่ 997 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 240)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 246)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ข้อ 3 ในปัญหาที่ว่าตามหนังสือมอบอำนาจ
เอกสารหมาย จ.14 จำเลยได้มอบอำนาจให้นางลำพองกู้ยืมเงินโจทก์ด้วยหรือไม่นั้น
เป็นฎีกาปัญหาข้อกฎหมายจึงได้รับฎีกาของโจทก์ข้อ 3 ไว้ดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ข้อ 3 ในปัญหาที่ว่าตามหนังสือมอบอำนาจ
เอกสารหมาย จ.14 จำเลยได้มอบอำนาจให้นางลำพองกู้ยืมเงินโจทก์ด้วยหรือไม่นั้น
เป็นฎีกาปัญหาข้อกฎหมายจึงได้รับฎีกาของโจทก์ข้อ 3 ไว้ดำเนินการต่อไป

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ